

1502384-86.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2287014/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20939509 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 5682/21/919 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502384-86.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502384-86.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2287014/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20939509 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 5682/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2287014 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2287014 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 5682/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO REGIS FILIPPIN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

ROGERIO REGIS FILIPPIN está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 88 (oitenta e oito) invólucros plásticos, contendo a substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", na forma de fragmentos vegetais, com peso líquido de 322,644g (trezentos e vinte e dois gramas, seiscentos e quarenta e

quatro miligramas) e 11 (onze) microtubos de plástico, contendo a substância entorpecente denominada a Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína", com peso líquido de 2,110g (dois gramas e cento e dez miligramas). Notificado (fls. 113), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 131/132) e a denúncia foi recebida (fls. 133/136).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a sua absolvição pleiteando o reconhecimento da causa excludente da ilicitude do estado de necessidade ou, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e a fixação do regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelas fotografias de fls. 63/65 e 117, pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 12/14 e 90/92), pelo laudo pericial dos objetos apreendidos relacionados ao crime (fls. 93/95) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A sua confissão foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo.

Em seu interrogatório, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas por necessidades financeiras.

O guarda-civil Rodrigo narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu transitando na praça com a mão fechada. Aproximaram-se dele e o indagaram, momento em que ele disse que estava com maconha nas mãos e admitiu a traficância. Ele também alegou que estava residindo próximo do local e que tinha mais entorpecentes na sua residência. Realizaram diligências e, em uma sapateira, localizaram o restante das drogas e diversas cápsulas do tipo eppendorf vazias.

Em que pese a alegação da defesa de que o réu teria praticado o delito em estado de necessidade, não ficou cabalmente comprovado nos autos que o tráfico de drogas seria a única forma de o acusado conseguir renda para satisfazer suas necessidades, e o art. 24 do CP exige, para a caracterização da excludente, que o perigo não possa ser afastado de outro modo.

Está incurso o réu, destarte, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase de dosimetria, observa-se que o acusado ostenta maus antecedentes, pois já sofreu três condenações criminais definitivas por fatos anteriores, cujas penas já estavam extintas havia mais de cinco anos, quando da prática do fato aqui tratado, conforme certidão de distribuições criminais acostada aos autos (autos n. 0000635-98.2012.8.26.0506 - fls. 154/155, autos n. 0065018-90.2009.8.26.0506 - fls. 156 e autos n. 0068521-90.2007.8.26.0506 - fls. 156/157). Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante pertinente à dupla reincidência do réu, conforme certidão de distribuições criminais acostada aos autos (autos n. 0005138-94.2014.8.26.0506 - fls. 155/156 e autos n. 1501398-69.2020.8.26.0530 - fls. 158). No entanto, o acusado confessou o crime, fazendo jus também à respectiva atenuante. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em caráter vinculante, o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão (REsp. 1.738.994/PA, DJe 6/8/18, Tema Repetitivo n. 585). No entanto, o mesmo julgado ressaltou a hipótese de múltipla reincidência. E, no caso em apreço, trata-se de dupla reincidência, de modo que a pena deve ser agravada. Assim, agravo-a em 1/6 (um sexto), o que resulta, nesta fase, em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, não sendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é duplamente reincidente, como visto.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da

capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois o réu é reincidente e, sendo a pena superior a 4 anos de reclusão, o art. 33, §2º, b, do CP, somente franqueia o regime semiaberto ao réu primário.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ROGERIO REGIS FILIPPIN, qualificado a fls. 16, às penas de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto a perda da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União (Funad), uma vez que ficou provado seu vínculo com o tráfico ilícito de entorpecentes. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à respectiva transferência.

Certifique-se o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 30 de junho de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA